



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 9

Dependência: 02º D.P. BOM RETIRO

Boletim No.: 6991/2016

INICIADO:01/11/2016 20:32hs e EMITIDO:01/11/2016 21:54hs

Folha :1

JLLNNQCBDEELPa2

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA AURORA, 411 - REPUBLICA - CEP: 01209-001 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 03 D.P. - CAMPOS ELISEOS

Ocorrência: 01/11/2016 às 16:20 horas

Comunicação: 01/11/2016 às 20:27 horas

Elaboração: 01/11/2016 às 20:32 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- ANDRE RODRIGUES SOARES SILVA - Presente ao plantão - RG: 61346799-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: DONIZETE SOARES SILVA
Mãe: MARILENE BORBA RODRIGUES SILVA - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 15/08/1989
27 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: AJUDANTE GERAL
Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Parda - Endereço Residencial: SEM RESIDENCIA FIXA , - S.PAULO - SP

Testemunha:

- JOAO GABRIEL BONESSO FARIA - Presente ao plantão - RG: 47966517-SP
emitido em 12/08/2003 - Exibiu o RG original: Sim
Outros documentos: RE 142270- - Pai: ADEMIR MACHADO FARIA
Mãe: MARCIA DA SILVA BONESSO - Natural de: JALES -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 11/12/1991
24 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: AVENIDA RIO BRANCO, 1289 - SANTA CECILIA - S.PAULO
SP - Empresa: 01ª CIA DO 13º BPM

Condutor:

- CASSIO DA CRUZ - Presente ao plantão - RG: 44930603-SP
emitido em 19/02/2004 - Exibiu o RG original: Sim
Outros documentos: RE: 146.130-3 - Pai: NILTON CESAR DA CRUZ

02º D.P. BOM RETIRO

Endereço da delegacia : R JARAGUA, 383 - BOM RETIRO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3221-6970



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 10

Dependência: 02º D.P. BOM RETIRO

Boletim No.: 6991/2016

INICIADO:01/11/2016 20:32hs e EMITIDO:01/11/2016 21:54hs

Folha : 2

JLLNNQCB DJEELPa2

Mãe: EULENE BOTA - Natural de: UBERABA -MG - Nacionalidade: BRASILEIRA
Sexo: Masculino - Nascimento: 29/09/1989 27 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: Superior completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Endereço Comercial: AV RIO BRANCO,
1289 - CAMPOS ELISEOS - S.PAULO - SP - Empresa: 13 BPM FORÇA TATICA

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Artigos para viagem - Subtipo: Pochete
- Tipo: Esporte e lazer - Subtipo: Bicicleta

Entorpecentes:

- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 136,5
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 58 - Involucro: PLÁSTICO

Histórico:

Os policiais militares patrulhavam pela região dos fatos, quando avistaram um indivíduo de bicicleta, o qual ao perceber a presença policial tentou fugir e foi abordado; Os policiais informam que o indivíduo, ora indiciado, trazia na cintura uma pochete e dentro cinquenta e oito involucros de substância semelhante a "maconha". Os policiais questionaram o indivíduo que confessou tratar-se de droga e que fora contratado para entregar a droga em um ponto de tráfico, não fornecendo maiores detalhes. Os policiais conduziram a ocorrência até esta Delegacia, a substância foi apreendida e encaminhada a perícia técnica retornado em positivo para "maconha" na quantidade de 136,5g, conforme laudo 498928/16. Foi dada voz de prisão, ratificada pela Autoridade Policial que determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante em desfavor do indiciado. Verifica-se do conteúdo probatório que as drogas apreendidas em poder do indiciado não indicam, em princípio, que elas sejam para consumo pessoal. Ademais, consta que o indiciado já ostenta antecedentes criminais e cumpriu pena pela prática de crimes dolosos e o crime por ele cometido tem pena máxima superior a quatro anos. Por cautela, com fundamento nos artigos 13, inciso IV, 312, 313, inciso I e II e 324, inciso IV, todos do CPP, Dessa forma, REPRESENTO, neste ato, pela CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA E AGUARDADO DEFERIMENTO, recolhendo-se o indiciado na cela anexa desta CPJ para posteriormente ser apresentado na audiência de custódia.

02º D.P. BOM RETIRO

Endereço da delegacia : R JARAGUA, 383 - BOM RETIRO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3221-6970

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DULCE VASCONSELOS BONFIM, liberado nos autos em 11/11/2016 às 17:22. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0010498-40.2016.8.26.0635 e código 2B38F4.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 11

Dependência: 02° D.P. BOM RETIRO

Boletim No.: 6991/2016

INICIADO:01/11/2016 20:32hs e EMITIDO:01/11/2016 21:54hs

Folha : 1

JLLNNQCBDEEELPa288E4

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

LUIZ DE MELLO FROSA
ESCRIVÃO

ANTONIO JOSE CARVALHO THOMAZ
DELEGADO DE POLÍCIA

02° D.P. BOM RETIRO

Endereço da delegacia : R JARAGUA, 383 - BOM RETIRO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3221-6970

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DULCE VASCONSELOS BONFIM, liberado nos autos em 11/11/2016 às 17:22 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0010498-40.2016.8.26.0635 e código 2B38E4.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
 Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
 CEP 01133-020

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº: **0010498-40.2016.8.26.0635 - Controle nº 2016/001971**

Classe - Assunto **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**

Documento de Origem: **Comunicação de Prisão em Flagrante: 6991/2016, Inquérito Policial (Flagrante): 1432/2016 - 6991/2016 - 2º Distrito Policial - Bom Retiro, 1432/2016 - 2º Distrito Policial - Bom Retiro**

Data da Audiência: **15 de março de 2017**

Na quarta-feira, 15 de março de 2017, nesta cidade e comarca de São Paulo, no Fórum Ministro Mário Guimarães, na sala de audiências da Quinta Vara Criminal, onde presente se encontrava o Excelentíssimo Senhor Doutor **Nelson Becker**, Meritíssimo Juiz de Direito da aludida Vara, comigo escrevente de seu cargo ao final assinado, apregoadas as partes, verificou-se a presença do(a) Representante do Ministério Público, Promotor(a) de Justiça, Dr. Alexandre Sprangin, bem como do(a)(s) acusado(a)(s) **ANDRE RODRIGUES SOARES SILVA** acompanhado de seu(a)(s) defensor(a)(es), Defensora Pública em exercício nesta Vara - Dra. Maria Victória de Barros Campos. Presente(s), ainda, as testemunhas João Gabriel Bonesso e Cássio da Cruz. **A seguir, foi(ram) inquirida(s) a(s) testemunha(s) aqui presente(s), cuja(s) qualificação(ões) segue em termo apartado. Na sequência, sob os ritos da Lei, foi(ram) o(s) acusado(a)(s), cuja(s) qualificação(ões) segue(em) em termo apartado, interrogado(a)(s).** Pelo MM. Juiz foi dito que estava **encerrada a instrução**. Pelas partes nada foi requerido nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal. **Dado início aos debates, dada a palavra ao(a) Representante do**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
**Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
CEP 01133-020**

Ministério Público, por ele(a) foi dito: "Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra André Rodrigues Soares Silva, acusado de no dia 01 de novembro de 2016, por volta das 16h 20m, na rua Aurora, altura do número 411, República, nesta cidade e comarca de São Paulo, haver trazido consigo e transportado, para fins de tráfico, cinquenta e oito invólucros plásticos contendo peso líquido de 136,5 gramas da droga maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl.12 e laudo de constatação prévia de fl.14. Segundo restou apurado, policiais militares realizavam patrulhamento na região dos fatos, instante em que visualizaram o acusado pilotando uma bicicleta. Ocorre que este último, ao avistar os milicianos, se afastou rapidamente; o que ensejou a suspeita dos policiais, que passaram a persegui-lo, até o instante em que conseguiram detê-lo. Ao abordarem o increpado, os policiais localizaram uma pochete presa à sua cintura, sendo que no interior desta, encontraram as drogas acima mencionadas. Indagado pelos policiais, o acusado admitiu que trazia consigo as drogas para fins de tráfico. A denúncia foi recebida por força da r. decisão judicial proferida a fls.85/86. O réu foi citado pessoalmente (fls.133/135) e apresentou defesa preliminar (fl.139). Em sede de instrução, foram ouvidas duas testemunhas policiais, sendo que o réu foi interrogado ao final. É a síntese do necessário. Pelo que se infere dos , o pedido formulado pelo órgão ministerial deve ser julgado procedente. A materialidade da infração restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fl.12, laudo de constatação prévia de fl.14 e laudo de exame químico-toxicológico de fls.150/151. A autoria, de igual


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
**Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
CEP 01133-020**

modo, restou evidenciada. O acusado, quando ouvido na fase inquisitorial (fl.07) optou por permanecer em silêncio. Quando ouvido pelo juízo, informou possuir uma filha de dois meses, haver estudado até a sétima série, já haver sido processado anteriormente; com relação aos fatos narrados nos autos, havia comprado as drogas para seu próprio uso. Em que pese a versão apresentada pelo acusado, é certo que as provas produzidas nos autos apontaram para sentido diverso. O policial militar João Gabriel Bonesso Faria, quando ouvido pelo juízo, informou que realizava patrulhamento no local, quando visualizou o acusado em uma bicicleta em poder de uma pochete; que o abordou e encontrou cinquenta e oito invólucros contendo maconha. O policial militar Cássio da Cruz, quando ouvido pelo juízo, corroborou a versão apresentada pelo policial João Gabriel, tendo acrescentado que o local dos fatos é conhecido ponto de tráfico. É certo que os depoimentos prestados pelos policiais foram seguros e convincentes, não havendo nada que possa desaboná-los. Conforme amplo entendimento jurisprudencial: ***“(...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em Juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte (STJ, Ag Rg no AG 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11)”***. A finalidade da traficância restou evidenciada por conta da alta quantidade de drogas apreendidas em poder do acusado, forma de acondicionamento destas, prontas para o imediato consumo de terceiros, sem prejuízo de que o local dos fatos é conhecido ponto de traficância. Conforme amplo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

5ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
CEP 01133-020

entendimento jurisprudencial: ***“Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado. Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio. Desclassificação para uso inadmissível. “ (TJSP, Ap. Crim. 234.718-3, 3ª Câmara Criminal, j. 17-2-1998, rel. Des. Walter Guilherme, JTJ 208/272). “Se tiver havido a apreensão de grande quantidade de droga em poder do agente, essa, somada a outras condições de autoria e materialidade da ação criminosa, é suficiente para demonstrar o intuito de comercializar a droga, caracterizando , assim, o crime de tráfico. “ (TJPB, Ap. 2001.010454-0, Câ. Crim., j- 18-4-2002, rel. Des. Júlio Aurélio Moreira Coutinho, v.u. RT 801/606).*** Comprovadas materialidade e autoria delitivas, de rigor o julgamento procedente do pedido, devendo o réu André Rodrigues Soares Silva ser condenado como incurso na regra do artigo 33, “caput”, da lei n 11.343/06. Para fins de dosimetria da pena, não há circunstâncias agravantes, nem causas de aumento de pena a serem consideradas. Deve ser vedada a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º , da lei n. 11.343/06, pois trata-se de agente com condenação anterior no crime de tráfico de drogas. Deve ser fixado regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, vedando-se a conversão desta em restritiva de direitos, nos termos do disposto no artigo 44 do Código Penal. Caso o acusado interponha recurso de apelação contra a r. sentença, pugna no sentido de que permaneça sob custódia, pois permanecem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal". Em seguida, **dada a palavra a palavra a_(o) Dr_(a). Defensor_(a), este_(a) assim se manifestou:** "MM. Juiz, a ação penal deve ser julgada improcedente.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

5ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
CEP 01133-020

Silente na fase policial, em juízo, o réu admitiu que trazia a droga para **consumo próprio**. Disse que afirmou isso aos policiais e ao delegado de polícia, que não deram importância. Explicou que trabalhava no programa "De Braços Aberto", que ganhava mais de 100 reais por semana, que juntou o dinheiro e comprou quantidade maior de maconha para tentar livrar-se do vício em *crack*, diminuindo o consumo dessa droga porque fumava muito e já não comia quase. Negou ter admitido aos policiais que transportava a droga. O conjunto probatório limitou-se aos relatos dos policiais, naturalmente interessados em legitimar suas condutas. Mesmo que se entendam suficientes tais relatos, não confirmados por nenhuma outra prova, apenas confirmaram a apreensão da droga. **Nem mesmo fizeram referência a eventual confissão informal. No mais, nenhum dinheiro havia com o réu**, o que reforça a alegação dele no sentido de que havia gasto todo o dinheiro na droga. Urge lembrar que o réu **não foi visto vendendo droga**, que não havia denúncia anônima que o indicasse como traficante, a circunstância de a droga estar em porções individuais não indica que se destinasse ao tráfico porque a droga é vendida e comprada em porções individuais. Diante disso, impõe-se a **ABSOLVIÇÃO** do réu, com base no art. 386, VII, do CPP". Na sequência, **pelo MMº Juiz foi dito que: "Vistos. ANDRÉ RODRIGUES SOARES SILVA, RG nº 61.346.799, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06**, porque, como narra a inicial, no dia 01 de novembro de 2016, nas circunstâncias narradas na denúncia, por volta das 16h20min, na Rua Aurora, altura do número 411, República, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, **cinquenta e oito invólucros plásticos contendo peso**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
**Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
CEP 01133-020**

líquido de 136,5 gramas da droga maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar. A denúncia foi recebida (fls. 85/86) e o acusado foi citado (fls. 135), sendo apresentada defesa prévia (fls. 139). Hoje aqui foram inquiridas duas testemunhas e após foi o réu interrogado. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal as partes nada requereram. Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu. **É o relatório. Decido.** A materialidade restou comprovada face ao auto de exibição e apreensão (fls. 12), ao Laudo de constatação (fls.14) e ao Laudo de exame químico-toxicológico (fls. 149/151). A autoria é inequívoca. Perante a autoridade policial, o réu permaneceu em silêncio. A testemunha João Gabriel, policial militar, aduziu que estava em patrulhamento com seu parceiro pela Rua Guaianases, local em que há alto índice de tráfico de entorpecentes. Disse que visualizaram o réu trafegando em uma bicicleta na Rua Aurora e tentou fugir, mas foi detido. Afirmou que foram encontrados invólucros de maconha em uma pochete que estava em seu poder. Esclareceu que não havia dinheiro. O policial militar Cassio corroborou com a versão acima apresentada. Em juízo, o réu confirmou que portava os entorpecentes e disse que era para uso próprio. A alegação de que as drogas destinavam-se a uso pessoal não convence. Não há dúvidas de que os entorpecentes foram apreendidos em poder do acusado, diante do relato firme e coerente dos policiais e da confirmação do próprio réu. Entretanto, a quantidade de entorpecentes apreendida (136 gramas de “maconha” fracionadas em cinquenta e oito invólucros), a forma como estavam acondicionados, consistente com o comércio


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
**Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
CEP 01133-020**

imediato, e o local da prisão, ponto de comércio de entorpecentes, permitem concluir que a finalidade era a traficância. Destaco, ainda, que eventual condição de usuário não é suficiente para afastar a traficância. Nesse sentido: “*FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE Condição de dependente químico que não elide a conclusão de que o réu se dedicava à narcotraficância Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos tribunais*”. (TJSP - **Apelação: APL 49902620108260344 SP 0004990-26.2010.8.26.0344, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Amado de Faria, julgamento em 19/04/2012**). Portanto, compulsando-se os autos e analisando-se as provas produzidas, verifica-se que a procedência da presente ação penal é do mais absoluto rigor. Considerando os elementos constantes nos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, atento às circunstâncias e consequências do delito praticado, fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão, bem como pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, piso legal. Na segunda fase, observo que o réu é reincidente, conforme certidão estadual de distribuições criminais (fls. 125/127 – processo da Vara Única de Vargem Grande Paulista), razão pela qual elevo sua pena em 1/6, o que resulta em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, piso legal. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas. Anoto que não estão presentes os requisitos para a aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, posto que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, inclusive pela prática de tráfico de entorpecentes (certidão de fl. 153), o que indica estreita ligação com o meio criminoso. Torno definitivas as reprimendas acima à míngua de circunstâncias


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL

 Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
 CEP 01133-020

modificadoras. Iniciará o réu o cumprimento de sua pena corporal em regime **fechado**. O regime fechado é o único compatível com o tráfico de entorpecentes, delito equiparado a crimes hediondos e que demanda adequada repressão. Cumpre ressaltar que se trata de crime que fomenta diversas atividades criminosas, causando a degradação do indivíduo e a mazela de famílias inteiras, tudo para promover o sistema criado pelo traficante. O acusado não poderá aguardar em liberdade o julgamento de recurso eventualmente interposto. Tendo aguardado preso o encerramento da instrução, não seria razoável soltá-lo agora que condenado (ainda que provisoriamente). No mais, sua prisão cautelar continua necessária para garantir a ordem pública. O conceito de garantia da ordem pública repousa, principalmente, na necessidade de ser mantida a tranquilidade pública e assegurada a noção de que o ordenamento jurídico há de ser respeitado para que possa reinar a segurança no meio social. Não pode o Magistrado ficar alheio a isto. Pondero que o delito pelo qual é agora o réu condenado, a despeito de não ter sido praticado com violência e grave ameaça à pessoa, consiste em conduta de real e inquestionável perigo a sociedade, família e saúde pública, não se devendo olvidar que, para chegar ao usuário final, o entorpecente percorre um longo caminho repleto de crimes outros, tais como homicídios, furtos, roubos, corrupção, tumultuando decisiva e gravemente a ordem pública. Sua prisão cautelar, pois, é necessária para garantir a ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, expedindo-se o competente ofício. Considerando que o réu foi assistido pela Defensoria Pública, não há que se falar em condenação ao pagamento das custas processuais, ante a presunção de hipossuficiência



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

5ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP -
CEP 01133-020

(artigo 12 da Lei Federal 1060/50). **Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se.** Após o trânsito em julgado seja o nome do condenado lançado no rol dos culpados. Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação penal e, em consequência, **CONDENO ANDRÉ RODRIGUES SOARES SILVA, RG nº 61.346.799, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, patamar mínimo, por ter violado o disposto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06. PUBLICADA EM AUDIÊNCIA, SAEM AS PARTES CIENTES E INTIMADAS, SENDO DISPENSADAS DAS ASSINATURAS NESTE DOCUMENTO, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DIGITAL. TERMO DE RECURSO DO RÉU: EM APARTADO.** Fica consignado que o_(s) depoimento_(s) e interrogatório_(s) foi_(ram) registrado_(s) por meio de sistema de captação e gravação audiovisual, com a concordância das partes, e gravado_(s) em mídia (CD-R/DVD-R) arquivada em cartório em duas vias. NADA MAIS. Eu, _____, Nara Cristina e Silva Rezende, Escrevente, digitei.